

[별표 1]

국내 한도액계약 계약특수조건 추가(안)

※ 사업특성을 고려 계약특수조건 표준의 일부 조항을 수정·삭제하고, 이하 내용을 추가할 수 있다.

**제00조(한도액계약)** 본 계약은 「방위사업법 시행령」 제61조제1항제5호에 따른 한도액 계약으로서 계약금액은 ( )원으로 소요군의 조달요구 예산범위 내 계약을 체결하고, 계약기간에 따라 2차년도 이후 해당연도 연부액 범위 내에서 연부액 확정 수정계약을 체결한다.

**제00조(계약상대자의 누적 발주현황 관리 등)** ① 계약상대자는 매회 발행되는 발주(납품)통지서에 의해 계약이 이행되는 본 계약의 특성을 고려하여 계약이행(납품 및 대금 정산 등)과 관련하여 계약금액을 초과하지 않도록 계약단가를 기준으로 누적 발주현황 등을 관리해야 하며, 최종 정산 시 당초 체결한 계약금액을 초과할 수 없다.

② 제1항에도 불구하고 계약상대자는 소요군이 청구한 품목의 금액이 당초 계약금액을 초과할 것으로 예상될 경우에 이를 인지한 즉시 소요군에게 통보하여야 하며, 소요군은 예산확보, 물량조정 등의 계약변경 사항을 검토한 후 계약담당공무원에게 수정계약 또는 발주(납품)통지서를 수정 요청하여야 한다.

**제00조(납품 방법)** ① 본 계약의 납품은 소요군의 요구에 따라 계약담당공무원이 발급하는 발주(납품)통지서에 의한다.

② 소요군은 발주(납품)요청을 하기 전에 계약상대자를 통해 납품 가능기간 등을 확인(고려)하여 발주별 물량, 납기 등을 선정한다.

③ 계약상대자는 국방전자조달시스템에서 발주(납품)통지 현황을 수시 확인하여 발주(납품)통지서 발행 후 5근무일 이내 수락, 반려(사유를 반드시 포함한다) 등의 조치를 취해야 하며 이 기간 이내 별도의 조치가 없을 시, 납품할 것을 수락한 것으로 간주한다. 이때 발주(납품)통지 현황 미확인으로 인한 납품 지연 등의 책임은 계약상대자에게 있다.

**제00조(품목추가)** ① 계약담당공무원은 계약상대자와 협의하여 계약품목을 추가할 수 있으며, 이 경우 「계약변경업무 처리지침」의 절차를 준수한다.

② 제1항에 따라 계약품목을 추가하는 경우 「방위산업에 관한 계약사무 처리규칙」 제20조의3제3항에 따라 추가품목의 가격을 결정한다.

제00조(분할, 조기 납품 및 조기 분할 납품) 본 계약의 각 품목은 사전 소요군 확인에 따라 납품 시 분할, 조기납품, 조기분할납품을 할 수 있다. 다만, 계약물품의 특성상 분할납품으로 계약의 목적을 달성할 수 없을 때에는 예외로 한다.

제00조(전시 군수지원) 본 계약의 목적물인 한도액계약에 대하여 계약상대자는 전시지원을 보장하여야 한다.